



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 20/8/2025
AGRAVO DE DESPACHO DENEGATÓRIO EM SEDE DE CAUTELAR DE
PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO - MUNICIPAL

PROCESSO: 0013812.989.25-9 (ref. TC-0012005.989.25-6)
AGRAVANTE: Águas de Guará Ltda.
AGRAVADO: Despacho publicado no DO de 21/7/2025, que indeferiu o processamento, sob o rito da Cautelar em Procedimentos de Contratação, de pedido voltado à postulação de providências deste Tribunal visando ao reconhecimento e efetivação de direitos supostamente emergentes de contrato de concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Guará, cuja caducidade foi formalmente declarada por ato do Poder Concedente, como também para garantir a inserção, em edital de eventual e futura licitação destinada à concessão de tais serviços públicos, de cláusula obrigando a Administração ao reconhecimento e pagamento da indenização supostamente devida.

EMENTA: AGRAVO EM FACE DE DESPACHO DENEGATÓRIO DE PEDIDO LIMINAR EM CAUTELAR DE PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO TUTELÁVEL POR ESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Águas de Guará Ltda., na qualidade de antiga concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Guará, subscreveu, no TC-0012005.989.25-6, petição com pedido de medida de urgência visando à postulação de providências para o reconhecimento e efetivação de direitos supostamente emergentes do contrato de concessão, cuja caducidade foi formalmente declarada por ato do Poder Concedente, como também para garantir a inserção, em edital de eventual e futura licitação destinada à concessão dos referidos serviços públicos, de



cláusula obrigando a Administração ao pagamento da indenização supostamente devida.

Paralelamente, apontou como indevidas as sucessivas prorrogações de contratação emergencial firmada com a empresa Tusan Engenharia (Contrato nº 5.165/2023), cujos quatro aditamentos teriam estendido sua vigência para além de 900 dias, em manifesta afronta ao caráter precário e temporário da contratação emergencial previsto no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993.

Por fim, impugnou tentativa recente da Prefeitura Municipal de Guará de promover nova contratação mediante o Pregão Presencial nº 9/2025, voltado à “gestão técnico-comercial dos serviços de saneamento”, suspenso desde março, afirmando tratar-se de indevida fragmentação de serviços com o claro intuito de driblar a exigência constitucional de licitação para concessão plena (art. 175 da CF), além de ignorar, novamente, a obrigação legal de indenização.

Apreciando a peça, exarei despacho fundamentado, indeferindo o processamento da matéria sob o rito da Cautelar em Procedimentos de Contratação, com consequente determinação de arquivamento do expediente (DO de 21/7/2025).

Inconformada, a Representante interpôs Agravo, reiterando as controvérsias que acredita suficientes para a intervenção cautelar deste Tribunal.

Em juízo preliminar de retratação, mantive o despacho recorrido, concedendo, em seguida, vista do apelo ao d. MPC, nos seguintes termos:

A empresa Águas de Guará Ltda., na qualidade de antiga concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Guará, apresentou petição com pedido de medida de urgência em sede de Cautelar em Procedimentos de Contratação ou, subsidiariamente, de seu recebimento como representação nos termos do artigo 214 do Regimento Interno.

[...]

Seu pedido, entretanto, foi liminarmente indeferido, conforme despacho publicado no DO de 21/7/25, que assim dispôs:



“A despeito da alongada argumentação trazida pela Representante, o pedido não reúne os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

A postulação de providências visando ao reconhecimento e efetivação de direitos supostamente emergentes de contrato de concessão encerrado, cuja caducidade foi formalmente declarada por ato do Poder Concedente, configura controvérsia de índole eminentemente contratual, cujo deslinde escapa ao escopo constitucional do controle externo a cargo desta Corte de Contas. Vejo, assim, que a pretensão veiculada está sendo deduzida em foro inapropriado, insuscetível, portanto, de ser acolhida.

No que tange às alegações referentes às ilegalidades supostamente verificadas no âmbito do Contrato Emergencial nº 5.165/2023 e seus respectivos aditamentos, registre-se que a matéria já se encontra sob análise formal deste Tribunal em autos próprios, nos quais serão apreciadas as questões de legalidade, economicidade e planejamento administrativo, de modo a afastar o interesse processual de reiteração de tais pontos neste feito.

Por fim, quanto às impugnações lançadas de forma genérica em face do Pregão Presencial nº 09/2025, também não se vislumbra fundamento jurídico idôneo para a atuação cautelar desta Corte. Da leitura do objeto do certame, não se extrai qualquer elemento que denote outorga de concessão ou delegação de serviço público essencial. Ao revés, os serviços licitados – voltados à gestão técnico-comercial e operacional acessória – configuram atividades instrumentais, de suporte administrativo, que não afastam a titularidade e a responsabilidade direta do Município sobre os serviços de saneamento básico, tampouco se evidencia, ao menos com a liquidez e certeza necessárias, hipótese de contratação vedada por meio de pregão.

Nesse contexto, limitado ao teor das controvérsias apresentadas e reconhecida a inadequação das providências pleiteadas, INDEFIRO o pedido de medida cautelar e nego o processamento da matéria sob os ritos dos artigos 214 e 219-A do Regimento Interno deste Tribunal, determinando, ainda, o arquivamento do expediente, nos termos do § 1º, do art. 219-A.”

Inconformada, a Representante interpõe Agravo, reiterando as controvérsias que acredita suficientes para a intervenção cautelar deste Tribunal.

Verificando as razões do indeferimento e considerado que não há atualmente edital de concessão vigente, do qual pudesse derivar obrigações jurídicas específicas, continuo alinhado à compreensão inicial no sentido de que as circunstâncias do pedido obstam o reconhecimento de interesse jurídico tutelável por este Tribunal, ao menos neste momento, sobretudo em análise perfunctória.

Neste contexto, não vejo, de plano, elementos que me levem a rever tal entendimento, motivo pelo qual, com a devida vênia, **MANTENHO integralmente o despacho recorrido.**



O d. Procurador de Contas que oficiou nos autos pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do Agravo, para o fim de manter-se inalterada a decisão recorrida.

É o relatório.

MRL



VOTO PRELIMINAR

O Agravo em questão é tempestivo¹ e foi interposto por parte legítima.

Nessa conformidade, portanto, **dele tomo conhecimento.**

¹ O despacho agravado foi publicado no DO de 21/7/2025 e o recurso protocolizado em 25/7/2025.



VOTO DE MÉRITO

Reafirmo minha convicção original de que os pontos que fundamentaram o pedido vestibular não reúnem pressupostos necessários para demonstrar a presença de interesse jurídico tutelável por este Tribunal, sobretudo em sede de rito especial.

Considerarei, por ocasião do despacho ora agravado, o fato incontestado da inexistência de edital de concessão vigente no âmbito do Município de Guará, do qual pudessem derivar obrigações jurídicas específicas.

Assim sendo, a postulação de providências visando ao reconhecimento e efetivação de direitos supostamente emergentes de contrato de concessão encerrado, cuja caducidade foi formalmente declarada por ato do Poder Concedente, configura controvérsia de índole eminentemente contratual, cujo deslinde escapa ao escopo constitucional do controle externo a cargo desta Corte de Contas.

Ademais, sabendo que as questões de legalidade, economicidade e planejamento administrativo referentes ao Contrato Emergencial nº 5.165/2023 e seus respectivos aditamentos já se encontram sob análise formal deste Tribunal em autos próprios, igualmente não vislumbro interesse processual de reiteração de tais pontos no presente feito.

Mais ainda, as impugnações lançadas de forma genérica em face do Pregão Presencial nº 09/2025, suspenso desde março, não servem para justificar o processamento da representação sob o rito da Cautelar em Procedimentos de Contratação.

Diante do exposto, **meu VOTO nega provimento ao Agravo interposto por Águas de Guará Ltda.**

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro